



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 43 DEL
15/04/2026

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RISTONET SRL - AFFIDAMENTO CIG.: 98295587DD - SVINCOLO CAUZIONE TEFINITIVA.

Registro Generale
N. 250 DEL
15/04/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **quindici**, del mese di **aprile** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del decreto sindacale 17/2024 con il quale sono state affidate allo Scrivente le funzioni dirigenziali;

Premesso che:

- il Comune di Avella ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, sottoscrivendo la relativa Convenzione assunta con R.A.P. n. 12/2022;
- con propria Determinazione n. 93 del 30/12/2022 - R. G. n. 632 del 30/12/2022 e successiva Determinazione n. 38 del 16/05/2023 - R. G. n. 226 del 16/05/2023 è stato delegato alla SUA della Provincia di Avellino il procedimento di gara per l'affidamento del "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA", ponendo a base d'appalto il succitato progetto del servizio, per l'importo complessivo a base d'appalto € 189.000,00, comprensivo di € 2.340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e costo stimato della manodopera su base annua è pari ad € 106.661,20, oltre IVA, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 59, comma 1, art. 60, art. 95 e art. 144 del D. L.vo 50/2016, con un metodo di scelta del contraente mediante << *procedura aperta* >> e con il << *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* >>;
- all'esito del procedimento di gara indetto e definito dalla SUA della Provincia di Avellino con Determinazione Dirigenziale del Settore 3 n° 2289 del 17/10/2023 della Provincia di Avellino, giusta propria Determinazione n. 15 del 08/02/2024 - R. G. n. 45 del 08/02/2024, si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta nei confronti della RISTONET S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pagani (SA) alla Via Trento n. 74 (P.IVA04399520651), che ha ottenuto il miglior punteggio totale ed ha offerto un ribasso economico del 10,8%, determinando così l'importo di aggiudicazione in complessivi € 168.840,72, comprensivo di € 2.340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, calcolato sul valore per ciascun pasto, assumibile a base d'asta, pari ad € 3,75, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 0,052, ed oltre IVA;

- il CIG acquisito dalla SUA della Provincia di Avellino e poi successivamente dall'Ente è il seguente: 98295587DD;
- in data 21/05/2024 con convenzione assunta al Rep. n. 45/2024 è stato stipulato il contratto disciplinante il servizio de quo;
- con propria determinazione n. 90/2024 R.G. 707/2024 veniva rinnovato, per mesi 8 (otto) il contratto per il servizio in oggetto scadenza contratto dicembre 2025;

Acquisita al protocollo generale dell'Ente prot. n. 2877 del 12/03/2026 "Richiesta Svincolo Cauzione Definitiva" dalla ditta RISTONET S.r.l., con sede in Pagani (SA) alla Via Trento n. 74 (P.IVA 04399520651);

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli art. 184 e 185;
- l'art. 226, comma 2, D. Lgs. 36/2023;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:

1. **Di procedere** alla svincolo della polizza definitiva Garanzia Fideiussoria n. B.2024.1296010 contratta e sottoscritta dalla ditta RISTONET srl con la Accelerant Insurance Europe SA/NV emessa a Roma il 14/05/2024.
2. **Di dare atto** della regolarità del servizio eseguito;
3. **Dare atto della** insussistenza, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012 nonché dell'art. 42, del D. Lgs. n. 50/2016, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto;

Avella (AV), 15/04/2026

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SERVIZI ANAGRAFE –
ELETTORALE – DEMOGRAFICI E STATISTICI – SOCIO
ASSISTENZIALI - SCOLASTICI**
f.to Arch. Giuseppe Canonico

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 15/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to CANONICO GIUSEPPE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 15/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Giuseppe Canonico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 15/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 432, e vi rimarrà fino al 30/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 250 del 15/04/2026;

Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RISTONET SRL - AFFIDAMENTO CIG.: 98295587DD - SVINCOLO CAUZIONE TEFINITIVA.

Avella (AV), 15/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Sig. Antonio SICONDOLFI